

감사인 지정제도 설명회

2025. 8.

금 융 감 독 원
회 계 감 독 국

I 감사인 지정제도

II 주요 문의사항

III 지정기초자료 작성요령 및 제출방법

I . 감사인 지정제도

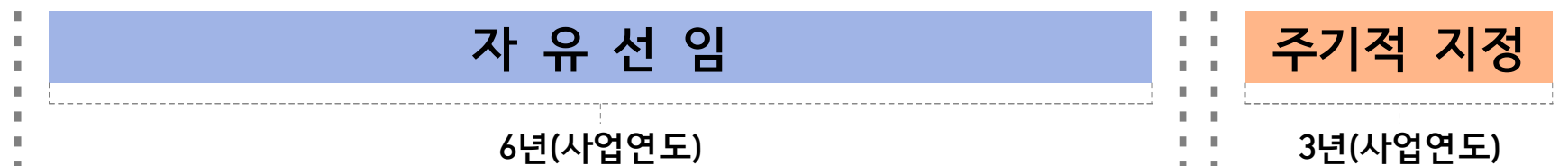
※ '25.8월 현재 시행 중인 외부감사 법규 기준으로 작성

1 지정제도의 개요 ①

□ (감사인 지정제도) 외부감사법에 따라 회사가 감사인을 자유선임하는 대신 **증권선물위원회**(금감원에 업무위탁)가 감사인을 지정하는 제도로써 ①**주기적 지정**(법 §10②)과 ②**직권지정**(법 §10①)으로 구분

① (주기적 지정) 감사인의 독립성 확보 및 감사품질 개선을 위해 **주권상장법인**(코넥스 제외) 및 **소유·경영미분리 대형비상장주식회사***가 연속하는 6개 사업연도 감사인을 자유선임한 경우 다음 3개 사업연도 감사인을 지정

* ①직전 사업연도말 자산 5천억원 이상(단, 사업보고서 제출 또는 공정거래법상 공시대상 기업집단 소속회사는 1천억원)인 비상장회사로서 & ②지배주주(및 특수관계자) 지분율이 50% 이상이고 & ③지배주주(및 특수관계자인 주주)가 대표이사인 회사



1 지정제도의 개요 ②

② **(직권지정)** 투자자 보호를 위해 공정한 감사가 필요한 경우(관리종목, 상장예정 등), **감리결과 조치 등 특정 지정사유 발생 시 외부감사 대상회사**에 대해 감사인을 지정

- 직권지정 사유별로는 **상장예정, 재무기준**(3년 연속 영업손실 등), **관리종목, 감사인 미선임, 최대주주·대표이사 변경, 감리조치** 등이 대부분을 차지

주요 직권지정 사유

① 회사 요청, ② 감사인 미선임, ③ 감사인 선임절차 위반(감사인선임위원회 미개최 등), ④ 감사인 부당교체, ⑤ 감리결과 조치, ⑥ 재무제표 대리작성·회계자문 요구, ⑦ 3년 연속 '영업손실 or 負의 영업현금흐름 or 이자보상배율 1미만', ⑧ 관리종목, ⑨ 주채권은행·기관투자자의 지정 요청, ⑩ 감사인 해임절차 위반, ⑪ 감사시간이 표준감사시간에 현저히 미달한 회사, ⑫ **과거 3년간 최대주주(2회 이상) or 대표이사(3회 이상) 변경**, ⑬ 상장예정법인, ⑭ 회사 귀책사유(감사보수 미지급 등)로 감사인이 감사 계약 해지, ⑮ 감사前 재무제표 제출의무 등 외부감사 법령을 위반한 경우(경미한 위반 제외) ⑯ 다른 법률(상호저축은행법 등)에 따른 지정요청, ⑰ **횡령·배임 발생**, ⑱ 지정기초자료 제출의무 위반

※ 볼드체는 주권상장법인에만 해당하는 지정사유

2 지정시기 ①

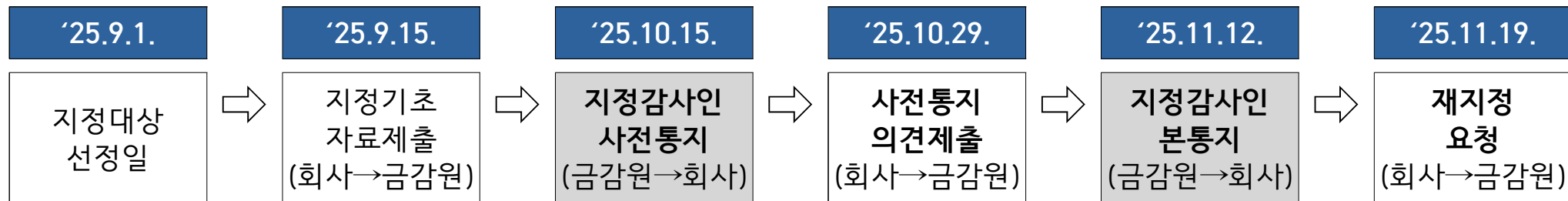
- (주기적 지정) 매 사업연도 개시 후 **9개월째 되는 달의 초일***(12월 결산법인 : '25.9.1.)을 기준으로 지정대상회사를 선정하여 지정대상 선정일이 속하는 사업연도의 **차기 사업연도** 감사인을 지정

* 지정대상 선정일 : 지정대상회사를 판단하는 기준이 되는 날(외감규정 §12⑧)

- **10월 15일***경(본통지 4주 전) 회사·감사인에게 **지정 예정내용을 사전통지**하고, 재지정 요청 등 제출된 의견을 검토·반영하여 **11월 12일***경에 **본통지**(지정처분)

* 지정 결과가 확정되는 날이며, 등기 발송 등으로 2~3일 후에 지정통지 공문 수령 가능

< 12월말 결산법인에 대한 2026 사업연도 주기적 지정 일정 >



2 지정시기 ②

- (직권지정) 원칙적으로 사업연도 개시 후 9개월째 되는 달의 초일을 기준으로 지정대상을 선정하여 차기 사업연도 감사인을 지정하되, 예외적인 경우* 다른 지정대상 선정일에 당기 사업연도 감사인을 지정

* 상장예정법인(12월 결산법인이 9월말까지 요청한 경우), 감사인 선임기한 내 회사가 지정요청, 감사인 미선임, 감사인 부당교체, 관리종목으로 지정된 회사 중 감사의견이 비적정으로서 상장폐지 요건에 해당된 경우 등

- 직권지정 사유별로 지정대상 선정일에 지정대상회사를 선정한 후, 다음 달 중순에 사전통지하고, 이에 대한 의견을 검토·반영하여 사전통지일로부터 4주 후 본통지

주요 지정사유	지정대상 선정일	2025년 예시
가. 상장예정	지정요청일	3.15. 요청 시 : 사전통지 4.15. → 본통지 5.13.
나. 감사인 미선임	6월 초일	6.1. 기준 : 사전통지 7.15. → 본통지 8.12.
다. 감사인 부당교체, 관리종목(비적정*) 등	감독원장 인지일	7.12. 인지 시 : 사전통지 8.14. → 본통지 9.12.
라. 감리조치, 재무기준, 관리종목(비적정 外) 등	9월 초일	9.1. 기준 : 사전통지 10.15. → 본통지 11.12.

* (감사의견 비적정 & 상장폐지 요건 해당) 거래소가 금감원에 지정대상 통보 시 해당 사업연도부터 지정

3 지정기간 ①

□ (주기적 지정대상회사*) 원칙적으로 **연속하는 3개 사업연도** (지정사유 불문)

* 주권상장법인(코넥스 제외), 소유·경영미분리 대형비상장주식회사

○ 주기적 지정기간 중 새로운 지정사유가 발생하는 경우 **원칙적으로 지정기간이 연장되나**, 일부 지정사유*(예: 재무기준 미달, 대표이사 교체 등)는 지정기간 연장 없이 **당초 주기적 지정기간에 흡수**

* 재무기준 미달, 대표이사 교체(최근 3년 이내 3회 이상), 감사인 선임의무·선임절차 위반, 감사전 재무제표 제출의무 위반, 감사인 선임 보고의무 위반, 전기감사인 의견진술권 보장 미흡, 부정행위 신고자 보호 미흡, 지정기초자료 미제출 등

< 주기적 지정기간 중 직권 지정사유 발생 사례 >

- ◆ '24~'26년까지 주기적 지정을 받고 있던 A사가 '25년에 **“최대주주 변경 2회 이상”** 지정사유가 발생한 경우
→ A사는 당초 주기적 지정기간('24~'26년)과 신규 직권 지정기간('26~'28년)을 합산하여 **5년간('24~'28년) 지정**
- ◆ '24~'26년까지 주기적 지정을 받고 있던 B사가 '25년에 **“대표이사 교체 3회 이상”** 지정사유가 발생한 경우
→ B사는 당초 주기적 지정기간인 **3년간('24~'26년) 지정** (※ 대표이사 지정사유는 당초 주기적 지정기간에 흡수)

3 지정기간 ②

□ (주기적 지정대상회사 外) 원칙적으로 1개 사업연도

- 직전 사업연도에 법규위반 사유*로 지정받은 회사가 당해연도에 동일한 법규위반 사유에 해당하여 지정받는 경우 : 2개 사업연도

* ①감사인 미선임, ②감사인 선임절차 위반, ③재무제표 대리작성 금지 위반, ④감사인 해임의무 위반, ⑤감사전 재무제표 제출 위반, ⑥지정기초자료 제출 위반 등

- 다만, 회사가 감사인 지정 사전통지에 대한 의견 제출기한(2주) 내에 지정기간 연장을 요청*한 경우 당초 지정기간을 포함하여 3개 사업연도의 범위 내에서 회사가 요청한 기간으로 함

* 직권 지정사유가 새로 발생한 경우로서 1회에 한함

⇒ 지정기간 연장선택권 행사 시 최대 3년간 동일 감사인으로 지정

4 재지정 요청

- (개요) 감사인 재지정 요청은 통지받은 회사와 회계법인이 독립성 훼손사유 등 법령상 정해진 재지정 사유에 해당 시, 감사인을 다시 지정하여 줄 것을 요청하는 제도

< 감사인 재지정 주요 사유 >

- 외국투자자가 출자한 회사로서 그 출자조건에서 감사인을 한정하고 있는 경우
- 감사인이 주권상장법인 감사인 등록요건 유지의무를 위반하거나 수사·사업보고서를 부실기재한 경우
- 감사인이 지정통지 후 2주 이내에 특별한 사유없이 지정감사계약을 체결하지 않거나 부당한 감사보수 등을 요구하는 경우
- 공인회계사법상 직무제한 또는 윤리규정상 독립성 훼손사유에 해당하는 경우
- 최초 회사가 지정받은 회계법인이 속한 지정군보다 상위, 하위, 동일 지정군으로 지정받고자 하는 경우
(다만, 하위 지정군으로의 요청은 회사 요청, 주기적 지정, 상장예정에 따른 지정에 한함)
- 지배·종속관계에 있는 회사 모두 지정감사이고, 지정감사인을 일치시키고자 하는 경우
- 회생절차 진행 중인 회사가 법원이 선임허가한 감사인으로 요청하는 경우
- 주권상장법인의 감사인으로 지정된 회계법인이 해당 회사가 요구하는 산업전문성을 갖추지 못한 경우
- 그 밖에 감사인으로 지정받은 회계법인이 법령 등에 따라 감사인이 될 수 없는 경우

- (요청방법) 감사인 재지정을 요청하고자 하는 회사나 감사인은 사전통지 후 2주 이내, 본통지 후 1주 이내에 금감원에 전자방식(외부감사계약보고시스템)으로 요청

5 지정감사 계약체결 및 보고

- **(계약체결)** 감사인을 지정받은 회사는 특별한 사유가 없으면 **본통지 공문을 받은 후 2주 이내***에 지정감사인과 **감사계약을 체결**하여야 함

* 다만, 감사인 지정 사전통지를 받은 회사와 감사인은 별다른 의견이 없다면, 본통지 이전에도 계약체결 가능

- **보수협약의 난항**으로 기한 내 체결하기 어렵거나 계약 전 **독립성 이슈**를 해소하고자 하는 경우, 업무 일정애 지장이 없는 범위 내에서 계약 체결기한을 **탄력적*** 운영

* 회사 또는 회계법인이 구체적 사유를 기재하여 기한연장을 공문으로 요청한 경우

※ 감사인 지정으로 감사인이 교체되는 경우 전기감사인에 대한 의견진술권을 부여하지 않아도 됨('19.11.12. 회계개혁 간담회)

- **(체결보고)** 지정감사 계약을 체결한 회사는 금감원에 **감사인 선임내역**을 보고할 필요가 없음

※ 회사는 지정감사의 경우에도 감사인의 감사보수, 감사시간, 감사필요 인력에 관한 사항을 문서화하여, 감사보고서 제출 이후 매년 이행상황 준수여부를 확인해야 함(단, 준수여부 확인 결과의 감사인선임위원회 제출은 차기 감사인선임위원회에 일괄제출 가능)

- 지정감사인은 자유수임과 동일하게 **감사계약 체결 후 2주 이내**에 금감원에 **계약 체결내역**을 보고

6 지정방식 ①

① (원칙) 특정 지정감사인 **우선 지정** 후 직전 사업연도말 자산총액이 높은 회사부터 **순차 지정**

- 지정감사인이 **특정***된 회사는 자산 순서와 상관없이 **우선 지정**

* 동일 감사인 3년 연속지정, 특정감사인 (재)지정요청(지배·종속회사의 지정감사인 일치, 법원허가, 외자도입조건) 등

- 그 외 회사는 공인회계사 수 등을 감안하여 산정한 **감사인(회계법인)별 지정점수***대로 감사인 지정 순서를 정한 후, 직전 사업연도말 **자산(개별·별도) 규모가 큰 회사들을 순차적으로 대응하여 지정**

$$* \text{감사인 지정점수} = \frac{\text{감사인 점수}^{\text{주1)}}}{1 + \text{감사인으로 지정받은 회사 수} \times \text{가중치}^{\text{주2)}}$$

주1) 경력기간 가중 공인회계사 수, 품질관리수준 계량지표 평가결과 등을 감안하여 산출

주2) (자산 10조원 이상) 5배, (5조원~10조원) 4배, (2조원~5조원) 3배, (5천억원~2조원) 2배, (5천억원 미만) 1배

6 지정방식 ②

② (감사인 미선임 사유 지정) 등록회계법인에게 연간 지정 회사 수에 따라 비례배분

- 감사인(회계법인)별 지정점수*대로 감사인 지정순서를 정한 후, 직전 사업연도말 자산총액(개별·별도)이 높은 회사부터 순서대로 지정

$$* \text{미선임 회사에 대한 감사인 지정점수} = \frac{\text{미선임 회사에 대한 감사인 점수}^{\text{주)}}}{1 + \text{감사인으로 지정받은 미선임 회사 수}}$$

주) 직전년도 해당 회계법인 지정회사 수 ÷ 직전년도 등록회계법인 총 지정회사 수

③ (비상장회사에 대한 지정 특례) 직전 사업연도말 자산총액 5천억원 미만 비상장사*는 감사품질 역량을 갖춘 일반회계법인(미등록)에 2개사 우선 지정

* 사업보고서 제출대상법인, 금융회사, 감사인 미선임 회사는 제외

- 이 중 품질관리수준이 상대적으로 우수한 회계법인은 1개사를 추가 우선 지정

6 지정방식 ③

- **(지정군) 회사의 직전사업연도말 자산총액**(개별·별도) **규모에** 따라 2조원 이상은 '가'군(群), 5천억원 ~2조원은 '나'군, 1천억원~5천억원은 '다'군 등 **4개의 군**(가~라군)으로 구분
 - 감사인도 공인회계사 수, 품질관리인력 등 분류기준에 따라 **4개 군**(가~라군)으로 구분하여, 감사인 군이 회사 군보다 높거나 같도록 배정
- **(감사인 등록제) 주권상장법인, 상장예정법인, 감사인 미선임 회사** 등에 대해 감사인을 지정할 경우, 법9조의2①에 따라 등록된 감사인에게만 배정
- **(배제 감사인) 회사가 전기에 자유선임**했던 감사인, 감사업무제한 감사인 등은 지정 시 배제
 - 한편, 감사인을 지정받은 회사는 지정 사업연도 이후 최초로 도래하는 사업연도의 감사인으로 **전기 지정감사인을 자유선임 할 수 없음**(외부감사법 §11조⑥)

6 지정방식 ④

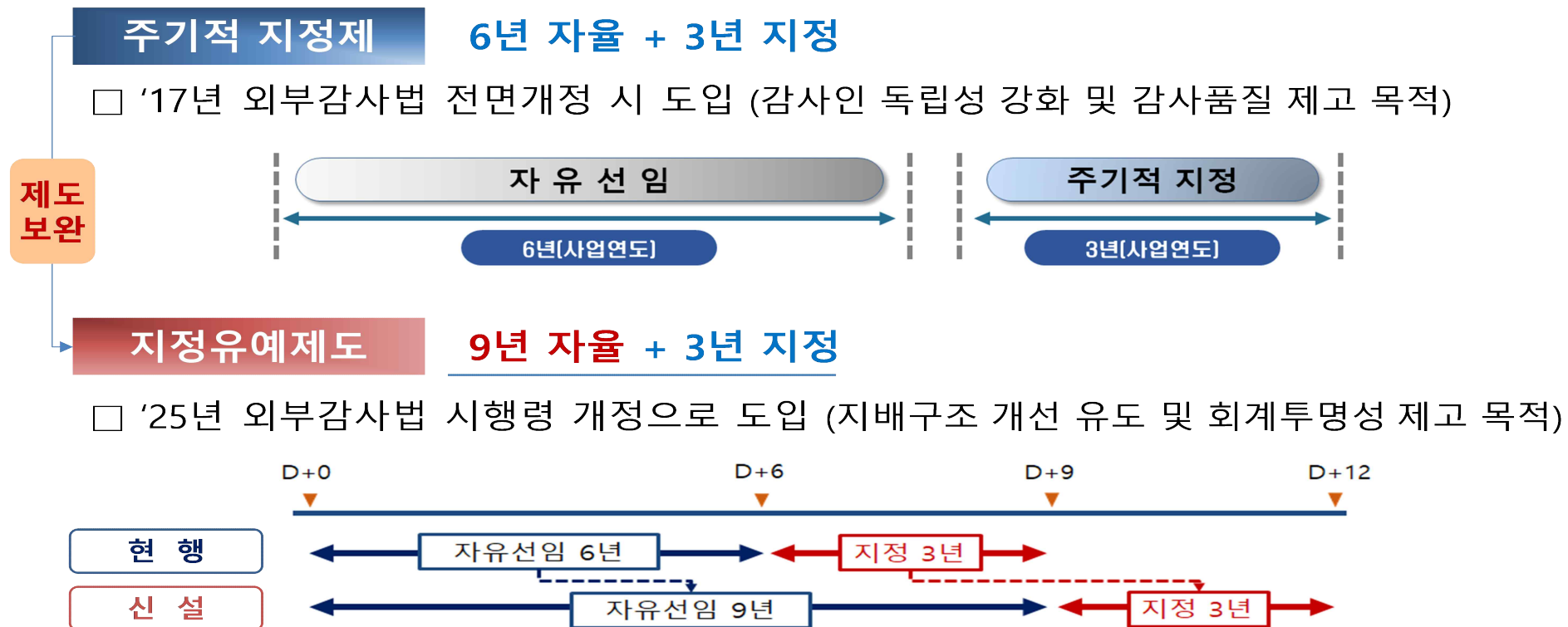
- (연속지정) 연속하는 2개 이상 사업연도 감사인을 지정받게 된 회사는 지정사유가 동일한 경우 (상장예정 포함), **전기 지정받은 감사인**을 당기에도 **우선적으로 배정받음** (3개 사업연도 限)
- 한편, 동일한 회계법인을 감사인으로 지정하는 사업연도 동안 직권 지정사유가 새로 발생한 경우에도, **이미 지정받은 감사인의 지정기간**이 종료될 때까지 **감사인**을 **변경하지 않음**

< 지정사유가 추가 발생한 코스닥 상장회사의 지정기간 및 지정감사인 예시 >

연도	'24년	'25년	'26년	'27년	'28년
지정사유	(가)사유발생 (3년)	(나)사유발생 (3년)			
		감사인A			감사인C
		← 총 지정감사기간 4년 →			

7 | 주기적 지정 관련 세부내용 ①

- **주기적 지정제**는 '17년 외부감사법 전면개정 시 도입되었으며, **주기적 지정 유예제도**는 '25년 도입



7 | 주기적 지정 관련 세부내용 ②

- ① (주기적 지정 유예제도) 회계·감사 관련 지배구조 개선 유도를 통한 회계투명성 제고를 위해 회계·감사 지배구조 우수기업에 대해 주기적 지정을 3년간 유예*하는 제도

* 감사인 지정 유예 효과 : (원칙) “6년 자유선임 + 3년 지정” → (우수기업) “9년 자유선임 + 3년 지정”

- (신청대상) ‘감사위원회’를 설치한 주권상장법인으로서 新외부감사법이 시행(‘18년 11월) 이후 1개 사업연도 이상 지정감사를 받았으며, 최근 3년 내 결격사유*가 없는 회사

* 회계신뢰성 결여(재무제표 수정·공시, 감사의견 비적정, 감리 진행중), 법령 위반(횡령·배임사실 공시, 외부감사법·자본시장법 위반)

- (평가 및 선정기준) 5대 분야*, 17개 항목의 핵심지표로 구성하여 평가결과 800점 이상 획득 (1,000점 만점) 시 원칙적으로 지정유예

* ①감사기능의 독립성, ②감사기구의 전문성, ③회계·감사시스템의 실효성, ④감사인 선임절차의 투명성, ⑤회계투명성 제고를 위한 자체노력

7 | 주기적 지정 관련 세부내용 ③

② (주기적 지정 유예절차) 신청회사가 신청자격, 결격사유, 평가기준 충족 여부 등을 자체 판단한 후
지정유예 신청(6월) → **평가위원회 평가**(7~8월) → **지정유예 대상회사 결정**(9월)

① (신청) 회사가 **감사인 지정 유예 신청서, 확인서**(대표이사 및 감사위원회 위원장), 관련 **증빙서류, 협약서**(필요시) 등을 신청기한(6.1일부터 3주 이내) 내 **금융감독원 외부감사계약보고시스템**으로 제출

② (평가) **회계·감사 지배구조 평가위원회**(증권선물위원회 소속)가 **주도적으로 평가**하며, 실무지원기관인 **금융감독원(주관)·한국ESG기준원(지원)**은 **평가실무안**을 마련하여 평가위원회를 지원

③ (의결) **증권선물위원회**가 **회계·감사 지배구조 우수기업**(지정유예 대상회사) **결정**

※ 지정유예 대상회사는 유예기간이 종료될 때까지 매년 유예요건 유지 여부 등에 대해 사후보고 필요

7 | 주기적 지정 관련 세부내용 ④

□ **(감리결과 무혐의)** 지정대상 선정일로부터 **과거 6년 이내**에 증권선물위원회의 감리를 받은 회사로서 **감리결과 회계처리기준 위반이 발견되지 아니한 회사***는 **주기적 지정 면제**

* 감리결과 증권선물위원회로부터 조치받지 않은 경우

- 한편, **과거 6년 이내**에 감리를 받지 않은 회사 중 일정요건을 갖춘 경우 감리를 신청할 수 있고, 감리결과 회계처리기준 위반이 발견되지 않으면 **지정 면제**

□ **(감리진행)** 재무제표에 대한 감리가 **종료되지 않은 경우**, **주기적 지정을 연기**

- **감리결과 무혐의인 경우** 향후 **6년간 지정이 면제되며**, **감리결과 지정조치를 받게 될 경우 직권지정을 받게 됨**

7 | 주기적 지정 관련 세부내용 ⑤

- **(분산지정)** 특정연도 주기적 지정 쏠림에 따른 부작용* 방지를 위해, 연간 지정하는 회사 수**가 일정하게 되도록 분산하여 다음 연도로 지정 연기

* 쏠림현상 발생 시 회계법인의 감사인력 확보 및 관리 어려움, 지정해제 후 자유선임 시 수주경쟁으로 인한 감사품질 저하 우려

** 주권상장법인(코넥스 제외)과 소유·경영미분리 대형비상장주식회사를 각각 구분하여 지정대상회사 수를 산정

- 다음 연도에는 지정이 연기된 회사부터 우선 지정하며, 나머지는 해당연도 지정대상회사 중 자산규모가 큰 순서대로 지정 (금년도에도 과거에 지정이 연기된 회사부터 지정)

- **(직권지정 이후 주기적 지정)** 직권지정 받은 회사는 감사인이 지정된 사업연도 종료 후 6개 사업연도(자유선임)가 지나면 주기적 지정대상에 해당*

* 예를 들어 '20년 사업연도에 직권지정을 받은 경우 '27년 사업연도부터 주기적 지정 대상

8 지정감사인 산업전문성 제도 ①

□ 주권상장법인이 지정감사인의 산업전문성을 희망하는 경우 전문성 갖춘* 감사인 지정

* 해당 산업에서 감사·비감사 용역 200시간 이상 제공한 자 등을 감사팀 내 최소 1명 이상 포함

- '24년 사전통지 시 건설·금융(4개 업종), '25년부터는 기초화학물질 제조업 등 총 11개 업종 시행
- 감사인이 산업전문성을 갖추지 못한 경우 재지정 요청 사유에 해당하며, 감사팀 내 전문인력 없이 지정감사를 수행하는 경우 지정제외점수(40점) 등 불이익 부여

< 지정감사인의 산업전문성 관련 산업 분류 >

구분	산업 분류	구분	산업 분류	구분	산업 분류
가	기초화학물질 제조업	마	운수 및 창고업	자	보험업
나	의료용 물질 및 의약품 제조업	바	통신, 엔터테인먼트, 방송업	차	자본시장 등 기타금융업
다	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	사	소프트웨어 개발업	카	과학 및 기술 서비스업
라	건설업 등 수주산업	아	은행 및 저축은행업		

※ 회사는 주로 영위하는 산업 분류를 한국거래소에 등록한 업종 분류 또는 사업보고서의 '사업의 내용'을 기준으로 판단

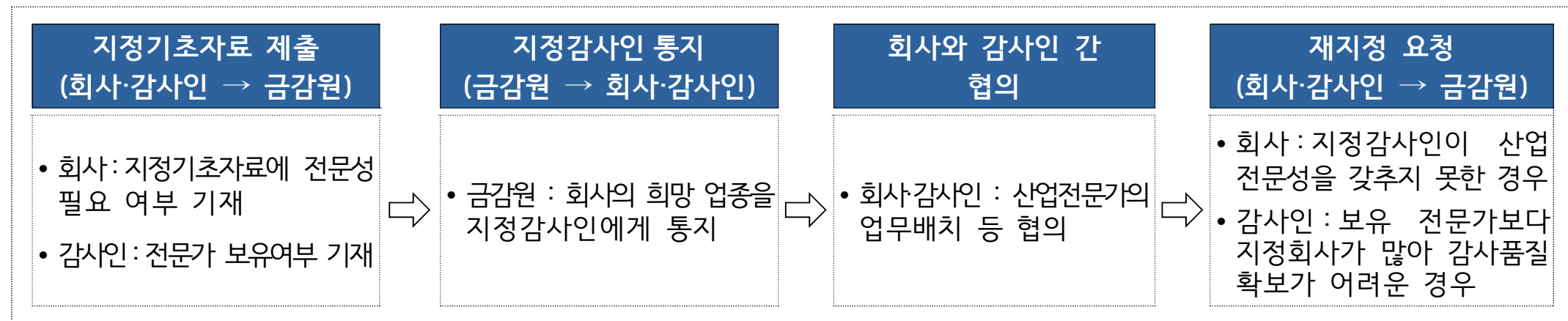
8 지정감사인 산업전문성 제도 ②

- (일반원칙) 회사는 산업전문성을 갖춘 지정감사인을 요구하기 위해서는 **지정기초자료**에 회사의 **산업 분류***를 기재하여야 함 (※ 기재하지 않은 경우 감사인에게 산업전문성을 요구하지 않는 것으로 봄)
 - * 원칙적으로 한국거래소에 등록한 업종 분류로 기재하되, 회사가 주로 영위하는 산업이라고 판단한 산업 분류로 기재 가능
- 회사는 지정감사인과 감사계약을 체결할 때 **감사계약서**에 회사의 **산업 분류**와 **산업전문가 참여** 등 지정감사인과의 협의된 사항을 **명시**하여야 함 (※ 기재하지 않는 경우 산업전문성을 요구할 수 없음)
 - 지정감사인이 **감사계약 체결시점**에 회사가 요구하는 산업에 관한 전문가를 보유하지 않아 **추후 보완**하기로 합의한 경우에는 **산업전문가 보완시점** 및 **예정 수행업무** 등을 **감사계약서**에 기재하여야 함
- 회사는 **감사보수, 감사시간 및 감사인력**에 관한 사항을 문서로 정할 때 **감사인의 산업전문성 필요 여부** 등에 관한 사항을 정하고 **준수 여부**를 확인함
- 회사가 **감사 종료** 시 해당 산업에 관한 **전문가가 관련 업무를 수행하였음을 확인할 수 있는 자료**를 요구할 경우 지정감사인은 이를 제공하여야 함

8 지정감사인 산업전문성 제도 ③

- **(재지정 요청)** 회사는 당초 지정받은 감사인으로부터 회사가 요구하는 산업에 대한 **산업전문성**을 보유하지 못한 **확인서**를 **첨부**하여 **재지정 요청**을 할 수 있음
- 회사는 지정감사인이 해당 회사의 **산업전문성**을 보유하지 않았다는 사실을 알면서도 **감사계약을 체결한 경우에는 재지정 요청**을 할 수 없음

< 산업전문성 관련 감사인 지정 절차 >



Ⅱ. 주요 문의사항

※ '25.8월 현재 시행 중인 외부감사 법규 기준으로 작성

1 주기적 지정

☑ Q1 주기적 지정 대상회사 판단

주권상장법인 등이 6개 사업연도 감사인을 자유선임한 경우 주기적 지정을 받게 되는데, 6개 사업연도를 어떻게 산정하는지?

지정대상 선정일이 속한 사업연도를 포함하여 과거 6개 사업연도 동안 자유선임(외부감사법 §10조①에 따른 감사인 자유선임 의미)한 경우 주기적 지정대상에 해당합니다. 이에 따라 '26 사업연도 주기적 지정 대상은 유가증권·코스닥시장 상장회사 및 소유·경영미분리 대형비상장주식회사 중 일반적인 경우 '20 사업연도부터 '25 사업연도까지 감사인을 자유선임한 회사입니다.

다만, 주기적 지정 연기사유가 있는 경우 지정대상에 포함되지 않을 수 있으며, 지정 회사수가 일정하게 되도록 하는 분산지정에 따라 지정이 연기될 수 있습니다. 분산지정 시에는 전년도 이월된 주기적 지정 대상회사를 먼저 지정하고, 분산지정 회사 수에 미달할 경우 금년도 주기적 지정 대상회사 중에 자산총액이 큰 회사부터 일부 회사만 지정하며 그 외의 회사는 차기년도로 지정을 연기하고 있습니다.

한편, 주기적 지정이 연기된 회사는 3개 사업연도 동일 감사인을 자유선임해야 하며, 연속 감사계약 중이라도 주기적 지정 사유에 해당하게 되면, 잔여 계약기간과 관계없이 지정될 수 있습니다.

☑ Q2 대형비상장주식회사 판단

'24 사업연도 말 자산총액이 1천억원 이상인 회사가 '25 사업연도 中 공시대상 기업집단에 편입이 통지된 경우, 해당 회사가 외부감사법상 대형비상장주식회사에 해당하는 연도는 언제인지?

직전 사업연도 말 기준 공시대상기업집단에 속하고, 자산총액이 1천억원 이상인 회사는 대형비상장주식회사에 해당합니다.

대형비상장주식회사 판단 시 공시대상기업집단 해당 여부는 직전 사업연도말 기준으로 판단하며 편입·통지일이 의제된 회사는 제외하는 바, 직전 사업연도말 기준 공시대상기업집단에 편입되지 않았다면 '25년 중 편입이 통지되더라도 '25 사업연도에 대형비상장주식회사에 해당하지 않습니다.

따라서 '25 사업연도 중 공시대상 기업집단에 편입된 자산총액 1천억원 이상인 회사는 '26 사업연도에 대형비상장주식회사에 해당합니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q3 감리결과 경미조치 시 주기적 지정 면제 여부

재무제표에 대한 감리결과 경고 이하 경미한 조치를 받은 경우 주기적 지정 면제사유가 될 수 있는지?

중선위가 조치 하지 않은 경우에만 주기적 지정이 면제*되며, 경고 이하 경미한 조치를 받은 경우에도 지정대상에 해당합니다.

* 감리무혐의 종결일부터 6년간 주기적 지정 대상회사에서 제외

한편, 재무제표 심사(외감규정 §23①1호나목)는 감리(외부감사법 §26조)와 다르며, 재무제표 심사결과 조치를 받지 않은 경우는 주기적 지정 면제사유에 해당하지 않습니다.

☑ Q4 감리 중인 경우 주기적 지정 연기 여부

회사가 현재 금융감독원(한국공인회계사회)의 감리를 받고 있는 중인데 주기적 지정 대상이 될 수 있는지?

지정대상 선정일 현재 외부감사법 제26조에 따른 감리가 진행중인 회사는 주기적 지정이 연기됩니다.

다만, 재무제표 심사(외감규정 §23①1호나목)는 감리(외부감사법 §26조)와 다르며, 재무제표 심사중인 경우는 주기적 지정 연기 사유에 해당하지 않습니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q5 (주기적 지정 유예제도) 신청기간 및 신청횟수

주기적 지정 유예 관련 신청기간 및 신청횟수에 제한이 있는지?

'25년부터 '27년까지 3년 동안 매년 6월에 신청 가능하며, 신청 횟수 제한은 없습니다. 따라서 '26년에 신청하였으나 지정유예 대상회사(즉, 회계·감사 지배구조 우수기업)로 선정되지 못한 회사는 '27년에도 신청이 가능합니다.

한편, '27년부터 주기적 지정제도에 대한 원점 재검토 준비에 착수하여 '28년 재검토 결과에 따라 법·제도 개선 추진 예정입니다.

☑ Q6 (주기적 지정 유예제도) 신청서 제출방법

지정유예 신청서 및 증빙서류는 어떻게 작성·준비하여 제출해야 하는지?

지정유예 신청서 및 증빙서류 등은 외부감사 법규, 신청서식* 및 작성매뉴얼*을 확인하여 작성·준비해야 하며, 외부감사계약 보고시스템(eacrs.fss.or.kr)을 통해 신청기한(매년 6월 1일로부터 3주 이내) 내 제출해야 합니다. 우편접수 또는 방문접수는 불가합니다.

* 외부감사계약보고시스템 "공문 및 첨부서류 샘플 다운로드" 참조

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q7 (주기적 지정 유예제도) 선정 규모

지정유예 대상회사 선정 규모는 어떻게 정해져 있는지? (예: 3개년 전체 또는 연도별)

지정유예 대상회사(즉, 회계·감사 지배구조 우수기업) 선정 규모는 결정되어 있지 않습니다. 원칙적으로 총점 1,000점 중 평가항목별 점수를 합산한 점수가 800점 이상인 회사는 회계·감사 지배구조 우수기업으로 선정되어 지정유예 대상이 됩니다.

참고로 신청회사 중 지정유예 대상회사로 선정되지 않은 회사 명단은 외부에 공개하지 않으며, 평가점수는 선정 여부와 관계 없이 비공개입니다.

☑ Q8 (주기적 지정 유예제도) 지정유예 적용시기

회계·감사 지배구조 우수기업 선정 시 주기적 지정유예 적용시기는?

지정유예 대상회사(즉, 회계·감사 지배구조 우수기업) 선정 이후 최초로 도래하는 주기적 지정기간(연속하는 3개 사업연도)을 유예합니다. 만약 선정일 현재 주기적 지정기간 중인 경우 진행 중인 주기적 지정기간이 종료된 이후 도래하는 주기적 지정기간을 유예합니다.

2 소유·경영미분리 대형비상장주식회사

☑ Q9 소유·경영미분리 대형비상장주식회사 주기적 지정대상 판단

금년도 주기적 지정 대상에는 모든 소유·경영미분리 대형비상장주식회사가 해당하는지?

'25년에 소유·경영미분리 대형비상장주식회사 중 연속하는 6개 사업연도의 감사인을 자유선임*한 경우 주기적 지정 대상이 되는데,

* 6개 사업연도 전체 기간 동안 소유·경영미분리 대형비상장주식회사 요건에 해당해야 하는 것은 아니며, 외부감사대상이면 충족

'25년 소유·경영미분리 대형비상장주식회사란 '24년말 기준으로 소유·경영미분리 대형비상장주식회사에 해당되고, 지정대상 선정일('25.9.1.) 현재 소유·경영미분리 요건이 해소*되지 아니한 회사를 의미합니다.

* 지정대상 선정일('25.9.1.) 현재 소유·경영미분리가 해소된 경우 지정대상 선정일로부터 2주 이내('25.9.1.~9.15.) 지정기초자료를 제출하여 해소사실 입증해야 함

다만, 소유·경영미분리 대형비상장주식회사도 상장회사와 동일하게 주기적 지정 연기 등 사유(①과거 6년 이내 감리 위협의 조치, ②감리중인 회사)에 해당하면 금년 주기적 지정대상에서 제외될 수 있으며, 연기 사유가 없더라도 분산지정 규정에 따라 지정되지 않을 수 있습니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q10 소유·경영미분리 대형비상장주식회사 감사인 지정기간

주기적 지정을 받은 소유·경영미분리 대형비상장주식회사의 감사인 지정기간은 몇 년인지?

소유·경영미분리 대형비상장주식회사가 주기적 지정사유 또는 직권 지정사유에 해당할 경우 3개 사업연도의 감사인을 지정 받게 됩니다.

한편, 금년에 지정을 받은 회사가 지정 이후 소유·경영미분리 요건 등 지정사유를 해소하여도 3개 사업연도 기간 동안은 감사인 지정을 받아야 합니다.

☑ Q11 소유·경영미분리 판단

소유·경영미분리 요건은 어떻게 판단하는 것인지?

직전 사업연도말 자산(개별·별도 기준) 5천억원 이상(사업보고서 제출대상이거나 공정거래법상 공시대상기업집단 소속인 회사는 1천억원 이상)인 대형비상장주식회사가 ①지배주주 및 특수관계자의 합산지분율이 50%이상 & ②대표이사가 지배주주이거나 지배주주의 특수관계자에 해당 & ③대표이사가 회사의 주주인 요건을 모두 충족할 경우 소유·경영미분리 대형비상장주식회사에 해당합니다.

☑ Q12 소유·경영미분리 주요 사례

지배주주가 회사의 지분을 100% 소유하고 지배주주 자녀가 회사의 대표이사로 등기된 경우 소유·경영미분리에 해당하는지?

대표이사는 회사의 주주가 아니므로 소유·경영미분리 요건에 해당하지 않습니다.

추가적으로, 소유·경영미분리 판단과 관련한 주요 질의 내용은 다음과 같습니다.

- ① 개인 지배주주가 60% 지분을 소유하고 있으나 회사의 사내이사로 재직 중인 경우(대표이사는 주식 미소유)
⇒ 대표이사가 아니므로 소유·경영미분리에 해당하지 않음
- ② 법인인 지배주주가 100% 지분을 소유하고 있고, 전문경영인이 대표이사로 재직 중인 경우
⇒ 대표이사는 회사의 주주가 아니므로 소유·경영미분리에 해당하지 않음
- ③ 법인인 지배주주가 55% 지분을 소유하고 있고, 대표이사가 1%를 보유하고 있는 경우
⇒ 지배주주(법인)와 회사가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 기업집단*에 해당하여, 대표이사가 지배주주의 특수관계자가 되므로 소유·경영미분리에 해당
* 동일인(회사)과 그 동일인이 지배하는 하나 이상의 회사의 집단 등, 공정거래위원회에서 지정하는 "대규모 기업집단"과 다름에 유의
- ④ 회사의 공동 또는 각자대표이사 중 1인만 소유·경영미분리 요건을 충족한 경우
⇒ 다수의 대표이사 중 1인 이상이 요건을 충족하므로 소유·경영미분리에 해당

☑ Q13 소유·경영미분리 대형비상장주식회사의 제출 서류

대형비상장주식회사가 소유·경영미분리 판단을 위해 별도로 제출해야 하는 서류가 있는지?

모든 대형비상장주식회사는 외부감사법 제23조제4항에 따라 매년 정기총회 종료 후 14일 내에 ‘지배주주 등 소유주식 현황’ 자료를 금융감독원에 제출(외부감사계약보고시스템, eacrs.fss.or.kr)해야 합니다.

또한, ‘지배주주 등 소유주식 현황’ 자료에 따라 직전 사업연도말 기준으로 소유·경영미분리 대형비상장주식회사에 해당한 경우 매 사업연도가 시작된 후 9개월째 되는 달의 초일부터 2주 이내(12월 결산법인: '25.9.1.~9.15.)에 지정기초자료 신고서를 금융감독원에 제출해야 하며, 동 자료를 통해 소유·경영미분리 요건이 지정대상 선정일('25.9.1.) 현재 해소되었음을 입증할 경우 주기적 지정 대상에서 제외될 수 있습니다.

3 직권 지정

☑ Q14 최근 3년 이내 최대주주 2회 이상 변경

최근 3년 이내에 최대주주가 2회 이상 변경된 상장회사는 감사인이 지정되는데, 혹시 예외로 인정되는 경우가 있는지?

원칙적으로 최근 3년 이내에 최대주주가 2회 이상 변경된 상장회사는 지정대상에 해당됩니다.

다만, ① 사망, 상속, 실종 등 부득이한 사유로 최대주주가 변경된 경우, ② 경영참여목적이 없는 기관투자자가 최대주주가 되어 변경된 경우, ③ 최대주주와 그의 특수관계자(외부감사법 시행령 §15조④)들 간에 지분변동이 발생하여 변경된 경우, ④ 동일 주식매매계약의 이행과정에서 최대주주가 여러 번 변경된 경우에는 지정대상 선정 시 예외로 인정됩니다.

☑ Q15 최근 3년 이내 대표이사 3회 이상 교체

최근 3년 이내에 대표이사가 3회 이상 교체된 상장회사는 감사인이 지정되는데, 혹시 예외로 인정되는 경우가 있는지?

원칙적으로 최근 3년 이내에 대표이사가 3회 이상 교체된 상장회사는 지정대상에 해당됩니다.

다만, ① 사망, 실종 등 부득이한 사유로 대표이사가 교체된 경우, ② 대표이사가 둘 이상이고, 이 중 일부만 교체된 경우[기존 대표이사 전원 교체 시(순차교체 포함)에 1회 교체로 간주], ③ 기존 대표이사는 교체되지 않고, 대표이사의 수가 변경되는 경우는 지정대상 선정 시 예외로 인정됩니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q16 당기 이전에 최대주주 변경이나 대표이사 교체 사유로 지정된 회사

당기 이전에 최대주주 변경 또는 대표이사 교체 사유로 지정된 회사의 경우, 당기에 지정대상 선정 시 최대주주 변경 또는 대표이사 교체 횟수를 어떻게 산정하는지?

최대주주 변경 또는 대표이사 교체 관련 지정대상 선정 시 당기 이전에 최대주주 변경 또는 대표이사 교체로 지정된 회사는 해당 지정(지정대상 선정일) 이후 변경 또는 교체 횟수로 지정대상 여부를 판단합니다.

☑ Q17 재무기준 지정사유(예, 3년 연속 영업손실) 판단

재무기준 지정사유 중 최근 3개 사업연도 연속 영업손실 해당여부를 판단함에 있어, 최근 상장한 회사의 경우 상장일 이전의 재무제표도 대상에 포함되는지?

최근 상장한 회사의 경우 상장일 이전의 재무제표도 포함하여 최근 3개 사업연도 영업손실 발생 여부를 판단합니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q18 SPAC합병회사의 재무기준 지정사유 판단

회사가 기업인수목적회사(SPAC)와 합병하여 주권상장된 경우, 3년 연속 영업손실, 부의 영업현금흐름, 이자보상배율 1미만 등 재무기준에 따른 감사인 지정사유 해당 여부는 어느 회사를 기준으로 산정하는지?

회사가 기업인수목적회사와 합병하여 주권상장법인이 된 경우, 해당 재무기준은 합병 전 주권상장법인이 아닌 회사를 기준으로 산정합니다.

☑ Q19 신규 재무기준 지정사유 적용 관련

3년 연속 영업손실이나 부의 영업현금흐름 발생, 또는 이자보상배율이 1미만인 상장회사는 감사인이 지정되는 것으로 알고 있는데, 지정대상 선정 시 예외로 인정되는 경우가 있는지?

원칙적으로 3개 사업연도 연속으로 영업손실이나 부의 영업현금흐름이 발생한 경우, 또는 이자보상배율이 1미만인 상장회사는 지정대상에 해당합니다.

다만, 금융회사(외부감사법 시행령 §8조③2)는 부의 영업현금흐름 관련 지정대상 선정 시에는 예외로 인정되며, 다음 요건 중 하나 이상을 충족하는 회사에 대해서는 세 가지(영업손실, 부의 영업현금흐름, 이자보상배율 1미만) 재무기준 지정사유 모두에 대해 예외로 인정됩니다.

- ① 기업인수목적회사, ② 기술성장기업(지정대상 선정일 현재 거래소 기술성장기업부에 소속되어 있는 기술성장기업)
- ② 상장회사로서 최근 1년 이내에 평가받은 신용등급이 투자등급(BBB-등급*) 이상인 회사

* 은행업감독업무시행세칙 별표 3에 따른 적격외부신용평가기관(현재기준 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)으로부터 받은 신용등급(기업신용평가 또는 무보증회사채에 대한 한국기업평가의 신용등급 기준)

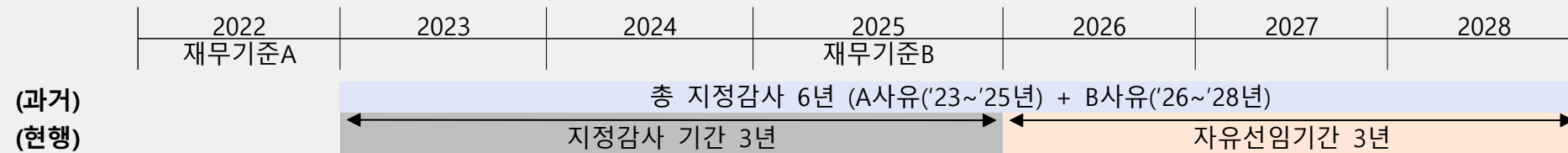
Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q20 재무기준 지정사유 연속 발생 시 지정기간

재무기준 사유로 직권지정된 회사에 재무기준 지정사유가 추가 발생한 경우에도 지정하는지?

외감규정 제12조제2항 개정¹에 따라 재무기준 사유에 따른 후행 지정처분 여부는 선행 지정기간이 종료된 다음 사업연도부터 3년간의 재무수치를 기준으로 판단합니다.

※ (예시) 지정사유가 추가된 상장회사의 지정기간 비교(과거/변경후)



☑ Q21 직권지정(회사 요청) 신청 가능 여부

상장회사가 감사인을 자유선임한 3개 사업연도 중에 감사인 지정을 요청할 수 있는지?

감사인을 자유선임한 3개 사업연도 중이라 하더라도 감사인 선임기한 내에 감사위원회(감사인선임위원회)의 승인을 받아 감사인 지정을 요청할 수 있습니다.

감사인 선임기한이란 회사에 따른 법정 선임기한을 의미할 뿐, 실제 계약체결연도(1년차)의 선임기한을 의미하는 것은 아니며, 3년 계약기간 중 2년차, 3년차에 도래하는 선임기한*내에서도 감사인 지정 요청을 할 수 있습니다.

* 감사위원회 의무설치: 사업연도 개시 전까지, 계속 감사: 사업연도 개시 후 45일

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q22 지정기간 중 직권지정(회사 요청) 신청 가능 여부

상장회사가 직권지정을 받고 있는 3개 사업연도 중에 감사인 지정을 요청할 수 있는지?

회사는 감사인이 이미 지정된 사업연도에 대해서 외부감사법 §11조①1호에 따른 감사인 지정을 새롭게 요청할 수 없습니다.

☑ Q23 동일 지정기간에 대해 직권 지정사유 추가 발생

2026 사업연도를 기 지정받은 이후 2026 사업연도에 대해 새로운 직권 지정사유가 추가 발생하는 경우 감사인 지정을 다시 하는지?

회사가 2026사업연도 감사인 지정조치를 받고 있는 중 동일 사업연도에 대해 신규 직권 지정사유가 추가 발생해도 기존 2026사업연도에 대한 감사인 지정조치는 그대로 유지됩니다.

☑ Q24 지정기간 중 새로 직권지정(상장예정) 여부

비상장회사가 직권 또는 주기적 지정을 받고 있는 3개 사업연도 중에 상장을 추진하는 경우 새로 감사인 지정을 받는지?

기존 지정감사인이 법9조의2①에 따라 등록된 감사인이라면, 감사인이 이미 지정된 사업연도에 대해서는 새로 감사인을 지정하지 않습니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q25 종류주식의 관리종목 지정 시 감사인 지정

종류주식이 거래소 관리종목으로 지정된 경우에도 감사인 지정대상에 해당하는지?

주주·상장주식 수, 거래량, 시가총액 미달 사유에 해당하여 종류주식만 관리종목 지정된 경우 감사인 지정대상에 해당하지 않습니다.

☑ Q26 연결 지배회사 또는 종속회사의 지정감사인과 동일 감사인 지정

어떤 사유로 직권지정되는 경우에 연결 지배회사 또는 종속회사의 지정감사인과 동일한 감사인을 사전통지부터 지정해주는지?

법 제11조제1항제1호에 따른 회사 요청 직권지정인 경우, 지정요청의 사유가 명백하므로 사전통지부터 연결 지배회사 또는 종속회사의 지정감사인과 일치하도록 지정하여 통지합니다. 다만, 일치하고자 하는 감사인이 전기 자유선임 감사인에 해당하는 등 지정 배제사유가 있는 경우, 지정되지 않을 수 있습니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q27 외부감사대상 기준 충족 여부가 모호한 경우 외부감사계약을 체결하지 않아도 되는지 여부

비상장주식회사 및 유한회사의 가결산 결과 직전 사업연도말의 자산 등이 외부감사대상 기준에 해당하는지 모호한 경우 외부감사계약을 체결하지 않아도 되는지?

외부감사대상임에도 감사인 선임기한 내에 감사계약을 체결하지 않을 경우 감사인 지정 등의 조치를 받을 수 있으므로 외부감사계약을 체결하는 것이 바람직합니다.

외부감사법 제10조제1항 단서에 따라 감사인을 선임한 이후 외부감사대상 기준에 미달할 경우 감사계약을 해지할 수 있습니다.

☑ Q28 대형비상장주식회사 해당 여부가 모호한 경우 감사인선임위원회 등 절차 준수 필요 여부

가결산 결과 대형비상장주식회사(직전 사업연도말 자산 5천억원 이상 등) 해당 여부가 모호할 경우 감사인선임위원회 등의 절차를 준수하지 않아도 되는지?

대형비상장주식회사는 감사인선임위원회의 승인을 거쳐 감사인을 선임하는 등 추가적인 선임 절차가 필요합니다.

동 절차 위반 시 감사인 지정 등의 조치를 받을 수 있으므로 대형비상장주식회사의 감사인 선임절차를 준수하는 것이 바람직합니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q29 감사인 선임기한 위반 시 지정방법

감사인 선임기한을 위반한 감사인 미선임 회사에 대한 지정방법은?

법정 선임기한 내 감사인을 자유선임하지 않은 회사는 감사인 지정 조치를 받을 수 있습니다. 감사인 미선임 회사(법정 선임 기한을 경과하여 지연선임한 회사 포함)는 법9조의2①에 따른 등록회계법인 중 하나로 지정되며, 하향 재지정 요청이 불가능합니다. 한편, 감사인 미선임 사유로 지정받은 회사(주기적 지정대상 회사 外)가 연속하여 다시 위반할 경우 2개 사업연도를 지정받게 됩니다.

☑ Q30 감사인 선임절차 위반 시 지정대상 사업연도

감사인 선임절차 위반에 따른 감사인 지정 시 지정대상 사업연도는?

감사인 선임절차 위반은 직권지정 사유로서 지정대상 선정일은 “금융감독원장이 감사인 지정 사유가 발생하였음을 확인한 날”이며, 지정대상 사업연도는 “지정대상 선정일이 속하는 사업연도”입니다. 예를 들어, 회사가 '25 사업연도 감사인을 자유선임하였으나, '25년 중 감사인 선임절차에 위반 사실이 확인될 경우 '25 사업연도에 대해 감사인이 지정되며, 사업연도 중 감사인이 변경될 수 있으므로 감사인 선임절차를 위반하지 않도록 유의할 필요가 있습니다.

☑ Q31 감사인 선임절차 위반 주요 사례

감사인 지정이 될 수 있는 감사인 선임절차 위반 주요 사례는 어떠한 것들이 있는지?

감사위원회가 설치되지 않은 주권상장회사·대형비상장회사·금융회사는 감사인선임위원회(이하 감선위)의 승인을 받아 감사가 감사인을 선정하여야 합니다. 감선위 미개최, 감선위 구성·운영 위반으로 감사인 지정이 지속되고 있으므로 유의하여야 합니다.

<감사인 선임절차 위반 주요 사례>

- 감선위 승인 없이 감사인을 선임하거나 감선위 구성원이 모두 감사와 사내이사로 구성되어 이사회와 실질적으로 동일
- 사내이사(상법상 기타비상무이사 포함) 및 직원이 감선위 구성원으로 참석하거나 감선위 위원을 대리하여 참석
- 감사가 감선위 위원장이 되거나 재적위원에 사외이사가 포함되었음에도 그 외의 자를 위원장으로 선출
- 각 이해관계자별 자격 요건 및 구성 한도*를 위반 (※ 감선위는 아래와 같이 5인 또는 6인으로 구성하여야 하며, 7인 구성은 불가)
 * (5인 구성) 감사 1명, 사외이사 1명, 주주 1명, 채권자 1명, 기관투자자 1명 / (6인 구성) 감사 1명, 사외이사 2명, 주주 1명, 채권자 1명, 기관투자자 1명 / (7인 구성) 불가
- 외부전문가가 약식 감선위 위원(위원장이 아닌 위원)으로 참석 (※ 외부전문가는 약식 감선위 위원장으로만 참석 가능)
- 가결산결과 자산총액이 5천억원에 미달할 것으로 예상하여 감선위 승인 없이 외부감사인을 선임하였으나, 결산 결과 자산총액이 5천억원을 초과하여 감사인 선임절차를 위반
- 직전 사업연도말 자산총액이 5천억원을 초과하여 신규 대형비상장사가 되었음에도 당기 감사인 선임 과정에서 감선위를 개최하지 않고, 2년 전에 이루어진 감선위 승인으로 갈음하여, 감사인 선임절차를 위반

4 재지정 요청 등

☑ Q32 상·하위 지정군 및 동일군 내 재지정 관련

회사가 감사인 지정 후 감사인이 속한 군(외감규정 별표4 제2호의 표) 또는 그보다 상·하위군에 속한 감사인으로 재지정 요청하는 경우 유의사항은?

회사는 감사인 지정을 받은 후 지정사유에 관계 없이 회사의 의사에 따라 지정받은 감사인이 속한 군 또는 그보다 상위군에 속한 감사인으로 재지정 요청할 수 있습니다.

또한, 감사위험과 연관성이 낮은 사유(회사 요청, 주기적 지정, 상장예정)로 지정된 회사의 경우는 지정받은 감사인이 속한 군보다 하위군에 속한 감사인으로도 재지정 요청할 수 있습니다.

한편, 상·하위 지정군 및 동일군 내 재지정은 사전통지·본통지를 불문하고 1회에 한해 가능*하며, 재지정이 이루어진 이후에는 기존 감사인으로 다시 돌아갈 수 없습니다.

* 예) 사전통지에서 하위군 재지정 요청을 한 경우 본통지 시에는 상·하위군 및 동일군 내 재지정 요청이 인정되지 않습니다.

그리고, 상장예정 사유를 포함하여 감사인 지정 2년차·3년차에 전년과 동일한 감사인을 우선 지정받은 회사는 상·하위 지정군 및 동일군 내 재지정 요청을 할 수 없습니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q33 상위 지정군 재지정 요청 방법

회사가 지정받은 감사인이 속한 군(외감규정 별표4 제2호의 표)보다 상위군에 속한 감사인으로 재지정 요청하는 방법은 어떻게 되는지?

회사가 지정받은 감사인이 속한 군보다 상위군에 속한 감사인에게 지정감사를 받고자 하는 경우 재지정 요청을 할 수 있으며, 구체적 요청방법은 외감규정 별표4(제3호.바목)를 참고하시면 됩니다.

예를 들어, 자산규모상 '라'군에 해당하는 회사가 사전통지 시 '라'군에 속한 감사인을 지정받은 경우 ① '가'군, ② '가'군 또는 '나'군('나'군 이상), ③ '가'군 또는 '나'군 또는 '다'군('다'군 이상) 세 가지 방법 중 하나를 정하여 기한 내에 재지정을 요청하면 됩니다.

☑ Q34 동일군 내 재지정 요청 방법

회사가 지정받은 감사인이 속한 군(외감규정 별표4 제2호의 표)과 동일군에 속한 감사인으로 재지정 요청하는 방법은 어떻게 되는지?

회사(가군 소속 회사는 제외)가 지정받은 감사인이 속한 군과 동일군에 속한 감사인에게 지정감사를 받고자 하는 경우에도 재지정 요청을 할 수 있으며, 구체적 요청방법은 외감규정 별표4(제3호.아목)를 참고하시면 됩니다.

예를 들어, 자산규모상 '라'군에 해당하는 회사가 사전통지 시 '다'군에 속한 감사인을 지정받은 경우 '다'군 감사인으로서의 재지정을 기한 내에 요청하면 됩니다.

☑ Q35 하위 지정군 재지정 요청 방법

회사가 지정받은 감사인이 속한 군(외감규정 별표4 제2호의 표)보다 하위군에 속한 감사인으로 재지정 요청하는 방법은 어떻게 되는지?

회사가 지정받은 감사인이 속한 군보다 하위군에 속한 감사인에게 지정감사를 받고자 하는 경우 재지정 요청을 할 수 있으며, 구체적 요청방법은 외감규정 별표4(제3호.사목)를 참고하시면 됩니다.

예를 들어, 자산규모상 '라'군에 해당하는 회사가 사전통지 시 '가'군에 속한 감사인을 지정받은 경우 ① '나'군 ② '나'군 또는 '다'군('다'군 이상), ③ '나'군 또는 '다'군 또는 '라'군('라'군 이상) 세 가지 방법 중 하나를 정하여 기한 내에 재지정을 요청하면 됩니다.

다만, 하위군 재지정 요청은 당초 지정사유가 회사 요청(법§11①1), 주기적 지정(법§11②), 상장예정(시행령§14⑥1)인 경우에만 가능합니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q36 지배·종속회사간 감사인 일치(모두 지정감사)

지배·종속회사 모두 감사인 지정을 받은 경우 감사인을 일치시키기 위해 재지정 요청이 가능한지?

지배회사와 종속회사가 모두 지정을 받은 경우 외감규정 제15조제5항에 따라 재지정 요청을 통해 지정감사인 일치를 요청할 수 있습니다.

다만, 일치하고자 하는 감사인이 전기 자유선임 감사인 배제 등 감사인 지정방법에 어긋날 경우 재지정되지 않을 수 있습니다.

☑ Q37 지배·종속회사간 감사인 일치(한쪽만 지정감사)

지배·종속회사 중 일부만 감사인 지정을 받은 경우 감사인을 일치시키기 위해 재지정 요청이 가능한지?

지배·종속회사 중 일부만 감사인 지정을 받은 경우에는 감사인 일치를 위한 재지정 요청이 인정되지 않습니다.

다만, 다음의 방법을 통해 감사인을 일치시킬 수 있습니다.

- ① 자유선임 중인 회사가 감사인 지정을 요청(감사인선임위원회 승인, 감사인 선임기한내에만 가능)하여 지배·종속회사의 지정 감사인과 같은 감사인을 지정
- ② 자유선임으로 3년 연속 동일 감사인과 계약기간 중인 경우에도 지배·종속관계에 있는 다른 회사가 감사인을 지정받은 경우 감사인선임위원회의 승인을 받아 기존 감사인을 해임(매 사업연도 종료 후 3개월 이내)하고 다른 회사가 지정받은 감사인을 2개월 이내에 선임(자유선임)할 수 있습니다.

II. 주요 문의사항

☑ Q38 3개 사업연도 연속 감사계약 중도해지(모두 자유선임)

지배·종속회사 모두 감사인 지정을 받지 않은 경우 감사인을 일치시키기 위해 기존 자유선임 감사인을 해임할 수 있는지?

3개 사업연도 연속 동일 감사인을 자유선임한 회사는 지배·종속관계에 있는 회사의 자유선임 감사인과 일치시키고자 하는 경우라도 감사인을 중도해임할 수 없습니다.

상장회사 등은 3개 사업연도 연속 동일 감사인을 선임하는 것이 원칙이고, 감사인의 중도교체는 일부 예외적인 경우를 제외하고는 허용되지 않습니다.

다만, 회사가 감사인 지정을 요청하여 감사인을 지정받은 후, 해당 회사와 지배·종속관계에 있는 다른 회사가 잔여 감사계약을 해지하고 해당 지정감사인을 선임(자유선임)할 수는 있습니다.

☑ Q39 상장예정으로 감사인 지정 후 상장계획 철회

상장예정으로 감사인을 지정받은 후 상장계획을 철회할 경우 감사인 지정이 해제되는지?

회사가 외부감사 대상에 해당하는 경우 상장계획을 철회하였다는 사실을 입증자료를 갖추어 지정감사 계약체결 이전(지정기준일 이후 2주 이내)에 합리적으로 소명한다면 감사인 지정이 해제될 수 있으며, 이 경우 지정해제일로부터 2개월 이내에 다시 감사인을 선임할 수 있습니다. 다만, 회사가 외부감사 대상에 해당하지 않는 경우 지정대상 사업연도가 경과되기 전까지 상장계획을 철회한다면 감사인 지정이 해제될 수 있습니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q40 상장추진 가능성이 높은 경우 감사인 선임 필요 여부

외감대상 회사가 직전 사업연도에 상장예정으로 감사인 지정을 받았으며, 당해 사업연도에도 상장을 추진할 가능성이 높은 경우 감사인을 선임하지 않아도 되는지?

외부감사법상 정해진 기한 내에 감사인을 선임하지 않는 경우에는 감사인 미선임 사유로 감사인을 지정받을 수 있습니다. 이 경우 직전 사업연도의 감사인을 우선지정 받을 수 없으며, 당해 사업연도에 상장되지 않아 다음 사업연도에 상장을 재추진하더라도 다음 사업연도에 당해 사업연도의 감사인을 우선지정 받을 수 없습니다. 또한, 감사인 미선임이 반복되는 경우 향후 감사인 지정기간이 길어질 수 있습니다.

따라서, 상장을 추진할 가능성이 높더라도 일단 법정기한 내 감사인을 선임하는 것이 바람직합니다.

5 지정방법 등

☑ Q41 지정감사인 자격제한

회사가 2026 사업연도에 감사인을 지정받는 경우, 2025 사업연도에 자유선임한 감사인도 지정될 수 있는지?

회사가 직전 사업연도에 자유선임한 감사인(회계법인)은 당해 연도에 지정감사인 후보에서 제외됩니다.

한편, 회사가 감사인을 지정받은 사업연도 이후 최초로 도래하는 사업연도의 감사인을 자유선임하는 경우에도 전기 지정감사인을 당기 감사인으로 선임할 수 없습니다.

☑ Q42 주기적 지정기간 중 직권 지정사유 추가 발생(1)

주기적 지정을 받고 있는 회사에 직권 지정사유가 추가되면, 지정기간이 연장되는지?

주기적 지정기간 중 새로운 직권 지정사유가 발생하는 경우 원칙적으로 지정기간이 연장되나, 일부 지정사유(예: 재무기준 미달, 대표이사 교체 등)는 지정기간 연장 없이 당초 주기적 지정기간에 흡수됩니다. 지정기간이 연장되는 직권 지정사유인 경우 중복되지 않는 기간에 한해 지정이 연장됩니다. 예를 들어, 2024~2026 사업연도에 대해 주기적 지정을 받고 있는 회사에 관리종목 지정사유가 추가 발생('25.9.1.)하여 2026~2028 사업연도가 직권 지정기간이 된다면, 해당 회사는 총 5개 사업연도('24~'28) 동안 감사인을 지정받게 됩니다. 한편, 직권 지정을 받고 있던 회사에 새로운 직권 지정사유가 발생한 경우에도 지정기간이 연장됩니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q43 주기적 지정기간 중 직권 지정사유 추가 발생(2)

2025~2027 사업연도 동안 주기적 지정을 받고 있는 회사에 '25.9.1. 재무기준 지정사유가 발생한 경우, 지정기간이 연장되는지?

외감규정 제10조제1호 개정에 따라 주기적 지정기간 중 발생한 재무기준 지정사유는 지정기간 연장 없이 당초 주기적 지정기간에 흡수되므로 2025~2027 사업연도만 지정을 받게 됩니다.

☑ Q44 주기적 지정기간 중 직권 지정사유 추가 발생(3)

2023~2025 사업연도에 대해 주기적 지정을 받은 회사가 '24.9.1. 재무기준 지정사유가 발생한 경우, 지정기간이 연장되는지?

외감규정 제10조제1호 개정에 따라 주기적 지정기간 중 발생한 재무기준 지정사유는 지정기간 연장 없이 당초 주기적 지정기간에 흡수되므로 2023~2025 사업연도만 지정을 받게 됩니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q45 주기적 지정대상이 아닌 회사의 지정기간 연장선택권(1)

지정기간 연장선택권 행사의 효과는 무엇인지?

주기적 지정대상이 아닌 회사가 1~2년간 감사인 직권지정을 받게 되면 해당 지정기간 종료 후에는 의무적으로 또다시 감사인을 교체해야 하므로 부담이 가중되는 측면이 있습니다. 이 경우 최초 지정시점에 지정기간 연장선택권을 행사를 통해 최대 3개 사업연도의 범위 내에서 회사가 요청한 기간 동안 동일한 감사인에게 계속 감사를 받을 수 있습니다.

☑ Q46 주기적 지정대상이 아닌 회사의 지정기간 연장선택권(2)

지정기간 연장선택권 행사는 언제 가능한지?

지정기간 연장선택권은 지정사유가 새로 발생하여 감사인 지정 사전통지를 받은 경우에만 행사할 수 있습니다. 예를 들어, 감리조치 지정사유로 '25년 10월에 감사인 지정 사전통지를 받은 회사가 '26~'27 사업연도를 지정받은 경우, 해당 사전통지를 받은 날로부터 2주 이내(의견제출기한)에 지정기간 연장선택권을 행사할 수 있으며, 그 이후에는 행사가 불가능합니다. (즉, 이듬해 신규 지정사유 없이 연속지정을 위해 '26년 10월 실시되는 감사인 지정 사전통지에 대해서는 연장선택권 행사 불가)

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q47 지정사유 소멸 시 지정해제 여부

관리종목 지정, 횡령·배임혐의 공소제기 등의 사유로 감사인 지정을 받은 이후 해당 지정사유가 해소되거나 상장폐지 등 회사의 상황이 크게 변동된 경우 지정이 해제되는지?

감사인 지정은 행정처분으로 무효이거나 취소되는 경우에 해당하지 않는다면, 감사인 지정이 해제되지 않으며 원칙적으로 잔여 지정기간(2, 3년차 지정 포함) 동안 지정됩니다.

☑ Q48 주기적 지정 대상회사의 연속 지정 시 감사인 지정방법

주기적 지정 대상회사가 2025 사업연도 감사인을 지정받고 금년에 2026 사업연도 감사인을 다시 지정받는 경우 2년차 감사인은 어떻게 결정되는지?

주기적 지정 대상회사는 (주기적·직권)지정사유 발생 시 3개 사업연도를 지정하며, 이 경우 2년·3년차 감사인은 신규 지정사유 발생 여부와 무관하게 1년차 감사인과 동일한 감사인(지정군, 지정제외점수 무관)으로 우선 지정됩니다.

※ 예시사례

코스닥 상장 A사가 2025 사업연도에 주기적 지정으로 甲회계법인을 지정받은 후, 2026 사업연도에 대해 관리종목 지정사유가 새로이 발생한 경우, 이미 지정받은 甲회계법인의 지정기간이 종료되지 않았으므로 2026 사업연도에도 甲회계법인을 지정

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q49 주기적 지정 대상회사가 아닌 회사의 연속 지정 시 감사인 지정방법

감리 조치로 2개 사업연도 지정을 받은 비상장사의 2년차 지정기간 중 신규 지정사유가 추가 발생하면, 신규 사유에 따른 지정 1년차 감사인 지정 시 기존 감사인을 우선 지정하는지?

2개 사업연도 지정기간이 종료되면, 신규 지정사유에 따른 지정 1년차 감사인은 감사인 지정점수에 따라 지정하며, 기존 감사인을 우선 지정하지 않습니다. 다만, 기존 감사인을 배제하지는 않고 있습니다.

☑ Q50 독립성 이슈 해소 관련 지정감사계약 체결기한 연장 여부

지정통지 받은 회사와 회계법인 간에 독립성 이슈가 있어 감사계약 체결 전에 이를 해소하고자 하는 경우에도 반드시 계약 체결기한(지정통지 후 2주 이내)을 준수해야 하는지?

회사와 감사인 간 재무적 이해관계 등 독립성 이슈가 있어 계약체결 전에 이를 해소하고자 하는 경우에는, 업무일정에 지장이 없는 범위 내에서 체결기한을 탄력적*으로 부여하고 있습니다.

* 회사 또는 회계법인이 구체적 사유를 기재하여 금감원에 기한연장을 공문으로 요청한 경우

☑ Q51 지정감사인과의 보수협의를 어려운 경우

감사인 지정을 통지받은 감사인과 보수협의를 원활히 이루어지지 않는 경우, 재지정 요청이 가능한지?

단순히 보수협의를 원활히 이루어지지 않는다는 사유로 재지정을 요청할 수는 없습니다. 다만, 한국거래소 내 중소기업회계지원센터에 의견조정을 신청한 후 지정감사인이 합리적인 사유 없이 조정에 불응하는 경우 재지정 등 절차가 진행될 수도 있습니다.

* 신청 접수(사실관계 확인) → 1차 조정(실무차원 조정안 제시) → 2차 조정(전문가회의체를 통한 조정) → (조정 불성립 시) 금감원, 공인회계사회에 이첩 가능

한편, 일반적으로 감사인을 지정받은 회사는 지정통지 후 2주 이내에 감사인과 감사계약을 체결해야 하며 당사자간 보수협의를 난항을 겪어 기한내에 체결이 어려운 경우에는, 감사 등 업무일정에 지장이 없는 범위 내에서 계약체결기한을 탄력적으로 부여*하고 있습니다.

* 회사 또는 회계법인이 구체적 사유를 기재하여 금감원에 기한연장을 공문으로 요청한 경우

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q52 금융회사의 감사인 지정

금융회사의 지정감사인은 어떻게 선정하는지?

금융회사의 감사인은 금융회사 감사실적 등 외감규정에서 정하고 있는 자료*를 지정기초자료 제출기한**내에 제출한 회계법인 중에서 지정합니다.

* 최근 5년간 금융회사 감사실적, 금융회사 감사 시 투입가능한 인원 및 감사업무를 수행하는 공인회계사의 경력기간

** (외감규정 시행세칙 §15②) 감사인으로 지정받고자 하는 회계법인은 산정기준일(8월 31일)로부터 2주 이내에 지정기초자료를 금감원에 제출

☑ Q53 지정감사인을 정하는 방법

감사인 지정 시 지정대상 회계법인은 어떻게 결정하게 되는지? 혹시 여러 곳을 지정하는지?

감사인(회계법인)별 지정점수에 따라 감사인 지정순서를 정한 후, 연속감사 등 회사의 지정감사인이 이미 특정된 경우 우선 지정하고, 그 외 회사는 자산(개별·별도 재무제표) 규모 順으로 순차적으로 대응하여 지정합니다.

감사인을 지정받는 회사는 회계법인 한 곳을 정하여 지정통지를 받게 됩니다.

☑ Q54 감사인 지정점수 차감방법

회계법인이 전년도에 지정받은 회사를 금년에도 지정받는 경우 감사인 지정점수 차감방식은?

금년 지정대상 회사에는 ①전년도 지정받은 회사중 지정기간이 1년 초과하는 회사 ②금년 신규 주기적 지정 회사, ③금년 신규 직권지정 회사가 포함되며, 감사인 지정 시에는 연속감사(①) 등 지정감사인이 이미 특정되어진 경우 우선 지정하고 그 외 회사를 자산규모 順으로 순차적으로 지정합니다.

①과 같이 회계법인이 전년도에 지정받은 회사를 금년에도 지정받는 경우에도 감사인 지정점수는 차감(단, 지정사유가 감사인 미선임 등의 경우에는 제외)됩니다.

☑ Q55 지정감사인 산업전문성 제도 관련 기준

산업전문성을 갖춰야 하는 상장회사 업종, 산업전문가의 정의 등 구체적 기준은 어디에서 확인할 수 있는지?

해당 회사가 산업전문성을 요하는 업종을 영위함에도 주권상장법인의 지정감사인이 회사가 요구하는 산업 전문성을 갖추지 못하는 경우 재지정사유에 해당할 수 있는 바,

산업전문성이 요구되는 상장회사의 업종, 산업전문가의 정의 등 구체적 기준은 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정 시행세칙」 별표7에 규정되어 있습니다.

Ⅱ. 주요 문의사항

☑ Q56 산업전문가 판단 기산시점 등

산업전문가 중 「최근 10년내 관련산업 영위 외부감사대상 회사에 제공하는 감사·비감사 용역에 200시간 이상 참여한 자」에서 최근 10년내의 의미는? 그리고 200시간에 포함되는 시간은?

매년 8.31일(외감규정 별표3 제2호에 따른 산정기준일)을 기준으로 ‘최근 10년 내’를 판단하며, 용역시간 산출에 과도한 노력이 소요될 것으로 예상되는 경우 9~10년 내 제공한 시간(예 : ‘25.8월말 기준 ‘16.1월 이후 제공한 시간)으로 판단할 수 있습니다.

또한, 200시간 산정 시에는 현재 외부감사대상인 회사에 용역을 제공한 시간이 아니라 해당 회사가 외부감사대상인 상태에서 용역을 제공한 시간만 고려하며, 기말감사뿐 아니라 감사계획·중간감사 등 해당 용역에 투입된 모든 시간을 포함할 수 있습니다.

☑ Q57 산업분석 업무의 예시

산업전문가 중 「금융기관 등에서 산업에 관한 분석 등 업무를 3년 이상 담당한 자」는 구체적으로 어떤 자를 뜻하는지?

증권회사 리서치센터 기업분석 업무, 신용평가회사 기업 신용평가 업무 등을 예시로 들 수 있으나, 동 업무에만 한정되지는 않으며, 적절한 근거를 갖춘 경우 구체적·개별적으로 판단할 수 있습니다.

☑ Q58 산업전문성 업종의 표준산업분류코드

소속 공인회계사가 과거 감사 용역 등에 참여한 회사 업종을 판단할 때 제10차, 제11차 표준산업분류코드를 모두 활용할 수 있는지?

제10차, 제11차 표준산업분류코드 모두 적용할 수 있습니다.

II. 주요 문의사항

☑ Q59 합병 시 지정감사 승계 여부① (존속자유선임 + 소멸지정)

감사인을 자유선임한 A사(존속)가 감사인을 3년간 지정받은 B사(소멸)를 흡수합병한 경우 합병후 A사는 B사의 잔여지정기간 동안 B사의 지정감사인으로부터 감사받아야 하는지?

존속회사인 A사는 기존 자유선임 감사인과 B사 지정감사인 중 하나를 선택할 수 있습니다. 다만, 지정감사를 위해서는 합병등기 후 지체 없이 감사인 선정주체(감사인선임위원회 등)의 승인을 거쳐 지정감사의무 승계 의사를 밝히고 지정을 신청하여야 합니다.

☑ Q60 합병 시 지정감사 승계 여부② (SPAC자유선임 + 지정)

감사인을 자유선임한 SPAC A사(존속)가 감사인을 지정받은 B사(소멸)를 흡수합병한 경우 합병후 A사는 B사의 지정감사인 으로부터 감사받아야 하는지?

이 경우 합병후 A사는 B사의 감사인으로부터 지정감사 받아야 합니다.

☑ Q61 합병 시 지정감사 승계 여부③ (존속지정 + 소멸지정)

감사인을 1년간 지정받은 A사(존속)가 감사인을 3년간 지정받은 B사(소멸)를 흡수합병한 경우 합병후 A사는 어떤 감사인으로 부터 감사받아야 하는지?

존속회사인 A사는 기존 지정감사인으로부터 1년간 감사받은 후 자유선임하거나, 소멸회사인 B사의 잔여지정기간 동안 B사 지정 감사인으로부터 지정감사 받을 것을 선택할 수 있습니다. 다만, B사 감사인을 선택하기 위해서는 합병등기 후 지체 없이 감사인 선정주체 (감사인선임위원회 등)의 승인을 거쳐 B사의 지정감사의무를 승계할 것이라는 의사를 밝히고 감사인 지정을 신청하여야 합니다.

Ⅲ. 지정기초자료 작성요령 및 제출방법

※ '25.8월 현재 시행 중인 외부감사 법규 기준으로 작성

1 | 개 요

□ (대상) ①주권상장법인(코넥스는 권장), ②소유·경영미분리 대형비상장주식회사* 및 ③회계법인

* ①직전 사업연도말 자산총액 5천억원 이상(단, 사업보고서 제출대상법인 혹은 공시대상기업집단 소속 회사는 1천억원 이상) &
②지배주주 및 특수관계자의 지분율이 50% 이상 & ③지배주주 및 특수관계자인 주주가 대표이사인 비상장주식회사

□ (기한) ①, ②회사는 매 사업연도 시작 후 9개월째 초일부터 2주 이내 (12월 결산법인: '25.9.1.~9.15.)

○ ③회계법인은 매년 8월 31일(산정기준일)부터 2주 이내 ('25.8.31.~9.15.)

□ (방법) 금융감독원 외부감사계약보고시스템(<http://eacrs.fss.or.kr>)에서 제출*

* 제출 완료 후 수정 필요시 처음부터 재작성하여야 하며, 중복 제출 시 기한 내 최종 제출된 자료를 지정기초자료로 간주 예정

□ (매뉴얼) '25.8.31. 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr - 업무자료 - 회계 - 외부감사인선임 - 외부 감사FAQ)에 상세한 지정기초자료 작성 및 제출 매뉴얼을 게시할 예정 (👉 반드시 참고하여 작성)

2 주권상장법인 ①

- ☐ (법인 구분) 유가증권시장, 코스닥시장, 코넥스시장
- ☐ (금융회사 등 여부) 금융회사 또는 기업인수목적회사에 해당되는 경우 선택
 - * 금융산업구조개선법 제2조제1호 및 농협은행
- ☐ (당기 사업연도) 지정대상 선정일(12월 결산법인: '25.9.1.)이 속하는 사업연도('25.1.1.~12.31.)
- ☐ (합병·분할 내역) '24.9월 이후 합병·분할기일, 회사명(금감원 고유번호)을 포함한 합병·분할 세부 내역
- ☐ (주소, 전화번호) 지정 통지 공문 수령 주소(본점소재지 등) 및 담당자 연락처(휴대전화 가능) 기재
- ☐ (기술성장기업 여부) '25.9.1. 기준 한국거래소 기술성장기업부 내 기술성장기업* 해당 여부 기재
 - * 기술과 성장성이 인정되는 중소기업으로 거래소 기술성장기업부에 소속된 기업

2 주권상장법인 ②

- ☐ **(3년간 재무정보)** 영업이익, 영업현금흐름, 이자비용 등 ('원' 단위 기재)
 - 각 해당 사업연도의 감사 받은 **개별·별도재무제표*** 수치 기준으로 작성
 - * 연결재무제표를 작성하는 회사도 연결재무제표 수치 기준이 아니라는 점 유의
 - 오류수정이 당기 비교재무제표에만 반영된 경우 비교표시 재무제표상 수치 기준
 - ※ SPAC 합병법인의 경우 합병 전 재무기준은 비상장법인을 기준으로 적용
- ☐ **(이자비용)** 영업외비용상 이자비용, 금융비용(원가) 중 이자비용 성격 금액(주석 항목 참고)
 - 차입금이자, 사채이자, 기타 이자로 구분된 경우 합산
- ☐ **(영업비용상 이자비용)** 금융회사 등(영업비용상 금액만 기재하고, 영업외비용은 이자비용 항목에 기재)

2 주권상장법인 ③

- ☐ (과거 3년간 최대주주 교체, 대표이사 변경) '22.9.2.~'25.9.1. 기간 중 변경일, 변경전·후 최대주주 및 대표이사, 변경사유 등
- ☐ (관리종목) '25.9.1. 기준 관리종목 지정 여부(예/아니오)
 - 관리종목 세부 지정사유 기재(재무기준, 시가총액 등)
- ☐ (횡령·배임) 공시일, 임직원 구분, 혐의금액, 자기자본
 - 공시기준으로 '24.9월 이후 횡령·배임 혐의가 최초 발생한 경우 기재하되 '24.9.1. 이전 발생한 경우라도 혐의 금액 등을 '24.9월 이후 확인 시에는 기재

2 주권상장법인 ④

- ☐ (신용등급) 등급부여일, 평가기관, 평가대상, 등급
 - 재무기준(3년 연속 “영업손실·부의 영업현금흐름·이자보상배율 1미만”) 지정사유에 해당하는 회사 중 최근 1년 이내 적격외부신용평가기관(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)으로부터 투자 등급(BBB-) 이상의 신용등급(기업신용평가 또는 무보증회사채)을 받은 경우 기재하고 **증빙 첨부**
- ☐ (최근 6개 사업연도 감사인 선임 방법) 자유선임, 지정, 해당없음(외부감사대상 아닌 경우) 중 선택
- ☐ (연속감사 당기 감사 차수) 3개 사업연도 연속감사 시 '25 사업연도의 연속감사 차수(1년/2년/3년)
- ☐ (과거 6년 내 감리 여부) 감리중, 무혐의, 조치, 해당없음 중 선택
 - 무혐의, 조치인 경우 '19.9월 이후 감리 무혐의 종결(조치)일, 감리기관

2 주권상장법인 ⑤

- ☐ (외부감사법 위반) '24.9월 이후 시행령 제14조제6항제3호(감사전재무제표 등 위반) 관련 조치
- ☐ (소송 등) '24.9월 이후 외부감사법상 조치와 관련된 소송 및 집행정지 등 제기·진행·종료내역
- ☐ (주된 산업에 대한 전문성 필요 여부) 필요 또는 불필요 중 선택(회사가 희망하는 경우 “필요”)
 - “필요”인 경우 외감규정 시행세칙 [별표7]에 열거된 산업분류(11개 업종) 중 선택

< 지정감사인의 산업전문성 관련 산업 분류 >

구분	산업 분류	구분	산업 분류	구분	산업 분류
가	기초화학물질 제조업	마	운수 및 창고업	자	보험업
나	의료용 물질 및 의약품 제조업	바	통신, 엔터테인먼트, 방송업	차	자본시장 등 기타금융업
다	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	사	소프트웨어 개발업	카	과학 및 기술 서비스업
라	건설업 등 수주산업	아	은행 및 저축은행업		

※ 회사는 주로 영위하는 산업 분류를 한국거래소에 등록한 업종 분류 또는 사업보고서의 '사업의 내용'을 기준으로 판단

3 | 소유 · 경영미분리 대형비상장주식회사 ①

- ☐ (합병·분할) '24.9월 이후 합병·분할기일, 회사명(금감원 고유번호)을 포함한 합병·분할 세부 내역
- ☐ (주소 및 전화번호) 실제 자료작성 담당자 연락처(휴대전화 가능) 기재
- ☐ (금융회사 여부) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조제1호 및 농협은행에 해당 시 선택
- ☐ (직전 사업연도말 자산총액) '25.9.1. 기준 직전 사업연도말('24 사업연도말) 개별·별도 자산총액
- ☐ (최근 6개 사업연도 감사인 선임 방법) 자유선임, 지정, 해당없음(외부감사대상 아닌 경우) 중 선택
- ☐ (연속감사 당기 감사 차수) '25 사업연도의 연속감사 차수(1년/2년/3년)
- ☐ (과거 6년내 감리 여부) 감리중, 무혐의, 조치, 해당없음 중 선택
 - 무혐의, 조치인 경우 '19.9월 이후 감리 무혐의 종결(조치)일, 감리기관

3 소유·경영미분리 대형비상장주식회사 ②

- ☐ (외부감사법 위반) '24.9월 이후 시행령 제14조제6항제3호(감사전재무제표 등 위반) 관련 조치
- ☐ (소송 등) '24.9월 이후 외부감사법상 조치와 관련된 소송 및 집행정지 등 제기·진행·종료내역
- ☐ (지배주주 지분율) '24년말 기준 지배주주등^{*1}(특수관계자^{*2} 포함) 지분율^{*3}, 발행주식 총 수, 지배주주등(특수관계자 포함) 소유주식 수, 지배주주명, 당해 회사 주식 소유 특수관계자 수
 - *1 「법인세법 시행령」 제43조제7항의 규정에 의한 “지배주주등”을 의미
 - *2 「법인세법 시행령」 제43조제8항의 규정에 의한 “특수관계에 있는 주주”를 의미
 - *3 지분율 계산 시 의결권이 없는 주식은 제외
- 대표이사가 지배주주의 특수관계자에 해당하면서 회사의 주식을 소유하였는지 여부
- ☐ (해소사유 첨부) 소유·경영미분리 상태가 '25.9.1. 현재 해소된 경우, '기타 추가 제출 내역'에 해소사유, '25.9.1. 현재 지배주주 및 특수관계자의 지분 현황자료, '주식 등 변동상황명세서('25.1.1.~9.1.)'를 반드시 첨부

4 회계법인 ①

- ① **(공통 작성사항)** 감사인으로 지정을 받으려는 등록·미등록 회계법인 **공통 작성** 필요사항
- **(당기 사업연도)** 산정기준일('25.8.31.)이 속하는 사업연도를 세부적으로 기재
 - **(주소 및 전화번호)** 실제 자료작성 담당자 연락처(휴대전화 가능) 기재
 - **(지정제외 점수)** 부과받은 지정제외점수('25.8.31. 기준 1년, 1~2년, 2~3년 이내로 구분, 파일 첨부)
 - **(감사업무 제한 회사)** 산정기준일('25.8.31.) 현재 감사업무 제한 회사 여부(예/아니오, 명단 파일 첨부)
 - **(소송 등)** '24.9월 이후 외부감사법상 조치와 관련된 **소송 및 집행정지 등 제기·진행·종료내역**
 - **(공소 제기)** '24.9월 이후 감사보고서에 기재하여야 할 사항을 기재하지 아니하거나 거짓으로 기재한 혐의로 공소가 제기된 경우

4 회계법인 ②

- ② (등록 회계법인 작성 사항) 주권상장법인 감사인(법 제9조의2)으로 등록한 회계법인의 작성사항
- (금융회사 감사관련 자료) 금융회사 지정감사인이 되려는 경우 '예' 선택, 관련 자료 첨부
 - (공인회계사 수) '25.8.31. 경력회계사 수(40년이상, 30년, 20년... 명단파일 첨부), 수습회계사 수
※ 회계법인이 한공회에 신고하는 경력 및 수습회계사 현황 자료와 일치 여부 확인
 - (품질관리업무 담당자) '25.8.31. 상장사 감사인 등록요건에 따른 담당자 수(외감규정 별표1 제1호마목), 품질관리업무 담당자 월평균인원(세칙 제17조제5항제2호), 담당이사 지정 여부
 - (손해배상능력) 직전 사업연도말 손해배상공동기금, 손해배상준비금, 손해배상책임보험의 회계 감사업무 총 보상한도 금액(합산, 원화환산)
 - (산업전문가) 보유 여부, 해당 산업 선택, 보유현황 파일 첨부

4 회계법인 ③

③ (미등록 회계법인 작성 사항) 주권상장법인 감사인으로 등록하지 않은 회계법인의 작성사항

- 품질관리업무 전담자(경력기간 5년 이상) 지정 여부(예/아니오)
- 지정대상 회사를 사전심리(감사보고서 발행 전 심리) 대상에 포함했는지 여부(예/아니오)
- 감사시간 집계·검증 시스템 운영 여부(예/아니오)
- 감리 결과 업무설계 미구축 또는 미운영에 대한 증권선물위원회의 개선권고 유무 여부(예/아니오)

감사합니다.